Systeem-Audit

Grensoverschrijdend bevoegdheidsvacuüm in de sociale zekerheid

Document D — De synthese

Auteur: Eric Messa

Versie bijgewerkt: 26 oktober 2026, 15:36

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
Deel I — De kern in één oogopslag 3
Deel II — De twee werelden en hun knopen 4
Deel III — Het mechanisme van het falen 6
De drie systeemwetten achter de blokkade 6
Deel IV — De asymmetrie tussen fysieke en administratieve grenzen 8
Deel V — De cijfers en de schaal 9
Deel VI — De Europese dimensie 10
Deel VII — De architectuurfout in de Europese regelgeving 11
Deel VIII — De twee oplossingsroutes 12
Deel IX — De drie infrastructurele oplossingen 13
Deel X — De profiteursvraag 15
Deel XI — De twee wegen: snelheid en reikwijdte 15
Deel XII — De AVG-stresstest en het EESSI-spook van 2030 17
Deel XIII — De persoonlijke slotverklaring 28

Dit is Document D — De synthese van het Systeem-Audit-project. Het brengt de patronen samen die uit het materiaal naar voren komen: de paradoxen, de breuklijnen, de rol van de Europese Unie.

Lees het als de conclusie, niet als een samenvatting.

Deel I — De kern in één oogopslag

Het systeem is niet kapot. Het werkt precies zoals het is ontworpen. Het is ontworpen voor mensen die in één vakje passen: wonen, werken en verzekerd zijn in hetzelfde land. Wie in twee landen tegelijk leeft, past in geen van beide. En het systeem heeft geen derde vakje. Het systeem heeft niet eens een derde vakje overwogen.

De kern van dit dossier is niet dat er veel instanties zijn. De kern is dat er één mechanisme is dat zich herhaalt. Dat mechanisme heeft zes vragen, en op elke vraag geeft het systeem hetzelfde antwoord.

Waar speelt dit? Overal waar een nationale regel op een grensoverschrijdende situatie wordt toegepast. De regel gaat ervan uit dat iemand in één land woont, in één land werkt, en in één land verzekerd is. Wie in twee landen tegelijk bestaat, past niet in die aanname. Het systeem ziet hem niet als een uitzondering die om een oplossing vraagt. Het ziet hem als een fout die om een afwijzing vraagt.

Wat is het probleem? Het probleem is niet dat de burger niet voldoet aan de voorwaarden. Het probleem is dat de voorwaarden niet zijn gebouwd voor iemand die in twee landen tegelijk voldoet. Elk land eist dat je aan zijn kant voldoet. De burger voldoet aan beide kanten, maar niet in hetzelfde land. En dus voldoet hij aan geen van beide.

Wie is verantwoordelijk? Niemand, en dus iedereen. Elke instantie is alleen bevoegd voor haar eigen stukje. Elke instantie wijst naar de andere. En geen enkele instantie heeft de bevoegdheid om de andere te dwingen.

Wanneer lost het zich op? Na de lopende procedure. Maar de lopende procedure loopt juist vast omdat elke instantie wacht op een andere. De cirkel is gesloten, en de burger zit erin.

Waarom duurt het zo lang? Omdat elke laag in het systeem een goede reden heeft om niet in te grijpen. Geen bevoegdheid, geen tijd, geen capaciteit, geen politieke prioriteit. Elke laag heeft een eigen logica, en die logica's versterken elkaar in plaats van elkaar te corrigeren.

Hoe komt het goed? Via de rechter. Maar de rechter lost één dossier op, niet het hele systeem. En de rechter is alleen toegankelijk voor wie het zich kan veroorloven.

> De feiten die deze zes antwoorden onderbouwen, staan in Document A en Document B. De architectuur die eraan ten grondslag ligt, staat in Document C. Wie de feiten leest, ziet de weigeringen. Wie het mechanisme begrijpt, ziet waarom de weigeringen onvermijdelijk zijn.

Deel II — De twee werelden en hun knopen

Er zijn twee werelden die elkaar nooit ontmoeten: de wereld van het lichaam en de wereld van het papier.

De wereld van het lichaam kan niet wachten. Een infectie wacht niet. Een amputatie wacht niet. Een visusverlies wacht niet. Het lichaam heeft geen wachtlijst die door een systeem kan worden verlengd. De wereld van het lichaam kent één maat: vandaag, gisteren, morgen. En de klok stopt nooit.

De wereld van het papier werkt anders. Daar telt een termijn van dertig dagen. Daar telt een periode van twaalf maanden waarover iemand moet kunnen terugkijken. Daar telt een bezwaartermijn van drie maanden. Daar telt een wachttijd van honderdtachtig dagen. Daar telt een wachttijd van honderdvier weken. De wereld van het papier kent één maat: het systeem zelf. En het systeem stopt nooit.

Tussen die twee werelden zit geen brug. Er is een loket. Een loket kan worden gesloten. Een loket kan worden verplaatst. Een loket kan worden bezet door iemand die niet bevoegd is. Een loket heeft geen haast. Een loket heeft geen lichaam.

Uit die botsing ontstaan vijf knopen die niet kunnen worden ontward. De feiten van die knopen staan in Document A en Document B. Hier staan de mechanismen.

De eerste knoop: de foutieve registratie. De instantie die als eerste een definitie vastlegt — wie de burger is, welk recht hij aanvraagt, welk statuut hij heeft — schrijft die definitie weg in een gedeelde databank. Alle andere instanties lezen die databank. Een foutieve definitie plant zich automatisch voort door het hele systeem. En geen enkele instantie die later in de keten komt, heeft de bevoegdheid om de bron te dwingen zijn fout te corrigeren. De fout begint bij één loket, en hij eindigt nooit.

De tweede knoop: het bewijs dat niet kan worden geleverd. Het systeem eist een bewijsstuk. Het bewijsstuk moet worden geleverd door een instantie die niet bevoegd is om het te leveren, of door een instantie die weigert het te leveren, of door een instantie die niet weet dat ze het moet leveren. De burger kan het bewijs niet zelf maken. De instantie die het kan maken, is de instantie die het niet maakt. En de instantie die het nodig heeft, blijft wachten.

De derde knoop: de drempel die verschuift. De burger levert het bewijs dat wordt gevraagd. Zodra het bewijs is geleverd, verschuift de drempel. Er wordt een nieuwe voorwaarde toegevoegd. De oude voorwaarde was niet de echte voorwaarde; de nieuwe voorwaarde is de echte voorwaarde. De burger levert het nieuwe bewijs. De drempel verschuift opnieuw. De burger is nooit klaar, want "klaar" is geen categorie in het systeem.

De vierde knoop: het systeem dat zichzelf blokkeert. De instantie die de fout moet corrigeren, is dezelfde instantie die de fout heeft gemaakt. En die instantie heeft geen interne procedure om haar eigen fouten te corrigeren. Als je vraagt om correctie, vraagt de instantie om het formulier dat de instantie zelf moet afleveren. En de instantie weigert het formulier af te leveren, omdat er

nog geen beslissing is over het recht. De cirkel is gesloten. De instantie is de poort en de portier tegelijk.

De vijfde knoop: het systeem dat de schade meet maar niet de oorzaak. Het systeem meet wat iemand vroeger verdiende. Het meet wat iemand volgens zijn fiscale geschiedenis zou moeten kunnen verdienen. Maar het meet niet wat iemand vandaag werkelijk ontvangt. Wanneer een uitkering wordt geblokkeerd, daalt het werkelijke inkomen tot nul. Het systeem registreert die daling niet. Het systeem blijft rekenen met het oude inkomen. Het gezin leeft onder de armoedegrens, maar wordt door het systeem als niet-arm geregistreerd. De armoede wordt door de administratie gecreëerd en door dezelfde administratie ontkend.

De blinde vlek. De meeste mensen zien dit niet. Wie nooit de grens oversteekt, merkt niet dat de deuren dicht zijn. Wie in het midden van het land woont, heeft nooit bij een van beide deuren geklopt. Het systeem werkt voor hem. Het systeem is onzichtbaar en comfortabel. Dat is geen bewijs dat het systeem werkt. Dat is bewijs dat het systeem werkt voor een bepaald profiel.

De blinde vlek is niet alleen een nationaal probleem. Ze bestaat ook tussen regio's binnen één land. Dezelfde mechanismen die tussen twee landen spelen, spelen ook tussen twee gewesten, tussen twee kantons, tussen twee deelstaten. Het falen wordt zichtbaar zodra je een grens oversteekt — of dat nu een landsgrens of een gewestgrens is. En wie de grens niet oversteekt, ziet het niet. Dat is geen excuus, maar een structureel gegeven.

> **De verwarring tussen reisvrijheid en lidmaatschap.** Er is nog een dimensie aan de blinde vlek: de verwarring tussen twee verschillende dingen die mensen door elkaar halen. Het recht om vrij te reizen tussen landen is iets anders dan het recht om in een land te werken en er sociale rechten op te bouwen. Een land kan lid zijn van de Europese Unie zonder dat je er vrij kunt reizen. Een land kan de euro gebruiken zonder lid te zijn van de Europese Unie. De categorieën die politici gebruiken — lid van de Europese Unie, lid van de reisvrijheid, lid van de euro — vallen niet samen met de geleefde werkelijkheid van iemand die de grens oversteekt.

Deel III — Het mechanisme van het falen

Het systeem heeft vier lagen. Elke laag heeft een eigen logica. En die logica's versterken elkaar in plaats van elkaar te corrigeren.

De uitvoerende laag: de logica van de regel. Dit zijn de loketten, de ziekenfondsen, de uitkeringsinstanties. Zij passen de regels toe. De regels zijn nationaal. De regels gaan ervan uit dat iemand in één land woont, in één land werkt, en in één land verzekerd is. Wie niet in die aanname past, veroorzaakt een fout. De fout wordt niet gezien als een signaal dat de regel moet worden aangepast. De fout wordt gezien als een bewijs dat de burger niet voldoet. De uitvoerende laag heeft geen bevoegdheid om de regel te veranderen. Ze heeft alleen de bevoegdheid om de regel toe te passen. En de regel is wat hij is.

De toezichthoudende laag: de logica van de zelfbeperking. Dit zijn de controleurs, de inspecties, de ombudsdiensten. Zij zien de fout. Maar ze hebben een goede reden om niet in te grijpen. Een toezichthouder die zijn bevoegdheid oprekt, riskeert dat zijn beslissing wordt aangevochten. De veiligste positie is altijd de smalste interpretatie van de eigen bevoegdheid. De toezichthouder grijpt dus niet in. Niet omdat hij niet wil. Omdat hij niet durft. En zijn angst is rationeel: het systeem beloont zelfbeperking en bestraft durf.

De democratische laag: de logica van de tijdschaal. Dit is het parlement, de ombudsman, de commissies. Zij ontvangen de klacht. Maar ze bewegen op een tijdschaal die niet compatibel is met de urgentie van de crisis. Een commissiedebat duurt maanden. Een wetswijziging duurt jaren. Een medische crisis duurt dagen. De democratische laag kan de wet veranderen, maar ze doet het niet zolang er geen politieke druk is. En er is geen politieke druk voor een probleem dat alleen grensarbeiders treft. De tijdschaal van de democratie en de tijdschaal van het lichaam zijn fundamenteel onverenigbaar.

De symbolische laag: de logica van de onmacht. Dit is het staatshoofd. Hij ontvangt het verzoekschrift. Hij bevestigt de ontvangst. Hij stuurt het door naar de bevoegde minister. Daarmee stopt de interventie. De symbolische laag heeft geen uitvoerende macht. Hij is een eindhalte.

De cirkel. Elke laag heeft een reden om niet in te grijpen. De uitvoerende laag past de regels toe, maar de regels zijn niet gebouwd voor deze situatie. De toezichthoudende laag ziet de fout, maar mag niet ingrijpen. De democratische laag kan de wet veranderen, maar doet het niet zolang er geen politieke druk is. De symbolische laag heeft geen macht. En de enige die overblijft is de rechter. Maar de rechter lost één dossier op, niet het hele systeem. En de rechter is alleen toegankelijk voor wie het zich kan veroorloven.

Het systeem is niet kapot. Het werkt zoals het is ontworpen. Het is ontworpen voor mensen die binnen de lijnen passen. Wie buiten de lijnen valt, valt tussen de lijnen. En tussen de lijnen is geen vangnet. Dat is geen fout. Dat is het ontwerp.

De drie systeemwetten achter de blokkade

Wie voorbij de afzonderlijke brieven kijkt, ziet dat dit ontwerp gehoorzaamt aan drie vaste systeemwetten die zowel in de klassieke structuurleer als in de moderne systeemdynamica van Frederic Vester terugkeren:

1. Zo boven, zo beneden (de wet van correspondentie). Wat op het hoogste politieke en Europese niveau onopgelost wordt gelaten, herhaalt zich op exact dezelfde schaal aan het kleinste uitvoeringsloket. Omdat de Europese Unie bovenaan vrij verkeer belooft zonder een dwingende koppeling tussen nationale databanken af te dwingen, weigert het loket onderaan een formulier dat niet in het eigen nationale sjabloon past. En wat buiten in het administratieve netwerk verkaveld is in losse hokjes, dwingt binnen in het dagelijks leven de zieke burger om zijn eigen lichaam en gezin op te knippen in losse bewijsstukken per land.

2. De binaire valstrik (de wet van polariteit). De werkelijkheid van een grensarbeider bestaat uit gradaties en verbinding: wonen aan de ene kant van de grens, werken en premies betalen aan de andere kant, en zorg ontvangen waar de medische noodzaak ligt. Administratieve IT-systemen kennen echter geen overgangsgebied; zij werken binair met `1` (volledig binnenlands profiel) of `0` (buitenlands profiel). Zodra een dossier beide polen tegelijk raakt, slaat de schakelaar in beide landen op `0`: in België ben je 'geen inwoner', in Nederland ben je 'niet binnenlands verzekerd'.

3. Actie, terugkoppeling en cascade (de wet van oorzaak en ritme). In een gekoppeld netwerk (wat Vester een *Wirkungsgefüge* noemt) blijft een fout nooit op één plek liggen. Eén niet-gezet vinkje op een kritiek knooppunt (een *Zündknoten*) plant zich met een vaste cadans voort naar belastingdiensten, toeslagen, gemeenteloketten en ziekenfondsen aan beide zijden van de grens. De burger vangt die trilling telkens met vertraging op: een fout uit jaar één wordt een terugvordering in jaar twee en een geblokkeerde aanvraag in jaar drie.

De rode draad door alle lagen. In elke laag gebeurt hetzelfde. Een instantie ziet een probleem. De instantie stelt vast dat het probleem niet binnen haar bevoegdheid valt. De instantie verwijst naar een andere instantie. De andere instantie doet hetzelfde. En de burger wordt geacht de verbinding te zijn tussen al die instanties. De burger is de enige actor in het systeem die geen bevoegdheid heeft om iets te beslissen, maar die wel de enige actor is die het hele systeem moet laten werken.

> De feiten van dit mechanisme staan in Document A en Document B. De visuele netwerken en knooppunten staan in Document C. De concrete uitwerking per sociaal recht staat in Document E. Hier staat het patroon dat ze verbindt.

Deel IV — De asymmetrie tussen fysieke en administratieve grenzen

De Europese integratie is gebouwd op de opheffing van fysieke grenzen. In 1944 ondertekenden België, Nederland en Luxemburg een douane-unie. In 1951 werd de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal opgericht. In 1957 volgde de Europese Economische Gemeenschap. In 1985 werd het Akkoord van Schengen ondertekend, dat de afschaffing van de binnengrenzen regelde. Het doel was de vrije verplaatsing van personen, goederen, diensten en kapitaal.

In de fysieke realiteit is die doelstelling gerealiseerd. De grensposten zijn ontmanteld. De verplaatsing over de landsgrenzen verloopt zonder controle. Een burger rijdt met de auto van Nederland naar België, van België naar Frankrijk, van Frankrijk naar Duitsland, zonder te stoppen. Die openstelling heeft veertig jaar gekost, van 1944 tot 1985. Daarna was ze een feit.

De administratieve realiteit is asymmetrisch gebleven. Terwijl de grens voor het menselijk lichaam is verdwenen, zijn de nationale uitvoeringssystemen nooit gefuseerd of gestandaardiseerd. Elk land behoudt zijn eigen ziekenfonds, zijn eigen belastingdienst, zijn eigen uitkeringsinstantie en zijn eigen handicapregistratie.

Hier ligt de fundamentele weeffout. De Europese wetgever heeft de fysieke ruimte geopend, maar de nationale uitvoerende macht heeft de achterliggende computersystemen uitsluitend nationaal geprogrammeerd. De infrastructuur — de snelweg — is transnationaal. Het administratieve beslispunt — het loket — is strikt nationaal gebleven.

De wetgevende correctie voor deze ontkoppeling vertoont een structurele vertraging. In april 2026 is via een triloog een voorlopig politiek akkoord bereikt over de herziening van Verordening 883/2004, de wet die de sociale zekerheid tussen lidstaten coördineert. In juli 2026 werd de herziene tekst formeel aangenomen. De daadwerkelijke operationele implementatie — waaronder de verschuiving van de werkloosheidsbevoegdheid naar het werkland na een aaneengesloten periode van 22 weken — is echter pas gepland voor 2030 of 2031 wegens vereiste IT-aanpassingen.

De volledige wetgevingscyclus, van eerste voorstel tot inwerkingtreding, beslaat hiermee meer dan tien jaar onderhandelen en vier jaar wachten op de uitvoering. Veertien jaar voor een software-update.

Ook de digitale oplossingen in dit hervormingspakket stagneren op de drempel van de datasilo. De introductie van de European Social Security Pass, gekoppeld aan de Europese digitale identiteitsportemonnee, digitaliseert de drager van de documenten. Het stelt overheden in staat de documenten snel te verifiëren, maar het dwingt geen automatische gegevensstroom af tussen de nationale systemen. Het haalt de gegevens niet actief op bij de bron. De voordeur wordt gedigitaliseerd, maar de achterdeur blijft gesloten.

De macro-economische projecties van de Europese Commissie voorspellen tegen 2040 zes miljard euro aan besparingen en fraudepreventie. Deze berekening negeert de micro-economische realiteit van de tussenliggende

veertien jaar. Gedurende deze latentietijd worden de kosten van het systeemfalen volledig afgewenteld op de burger: de private bank die schulden parkeert tegen zware sancties, de energieleverancier die incassobureaus inschakelt en onuitvoerbare medische keuringen eist, en de private keuringsmarkt die onhaalbare tarieven hanteert voor consulten op afstand. Al deze kosten slaan neer bij het individu, terwijl de oorzaak van de systeemstilstand bij de overheid ligt.

De Benelux was ooit de proeftuin van de Europese integratie. In 1944 werd hier het experiment gestart dat later op Europese schaal zou worden herhaald. De drie landen hebben aangetoond dat open wegen mogelijk zijn. Ze hebben niet aangetoond dat open systemen mogelijk zijn.

De grensarbeider is de foutmelding van een half afgewerkt ontwerp. De fysieke architectuur is voltooid. De administratieve architectuur niet.

Deel V — De cijfers en de schaal

Het probleem is niet uniek voor deze casus. Het is de structurele weerslag van een fundamentele weeffout in de Europese integratie: een gemeenschappelijke arbeidsmarkt zonder geïntegreerde uitvoering.

Binnen de Europese Unie wonen en werken circa 1,5 miljoen grensarbeiders, waarvan ruim 40.000 pendelaars tussen België en Nederland. Deze groep groeit gestaag door de uitbreiding van telewerk, internationale arbeidsmobiliteit en de demografische verwevenheid van grensregio's zoals Zeeuws-Vlaanderen en het Waasland.

In deze individuele casus alleen al zijn in een tijdsbestek van 18 maanden niet minder dan **62 afzonderlijke instanties en rechtspersonen** betrokken geraakt: van lokale ziekenhuizen, mutualiteiten en gemeenten tot nationale uitkeringsinstituten, ministeries en het Europees Parlement. De audit documenteert meer dan 660 afzonderlijke administratieve en medische handelingen.

> Op Europees niveau vertaalt deze frictie zich in duizenden formele klachten: sociale zekerheid en grensoverschrijdende zorg vormen jaar na jaar de absolute koploper in het SOLVIT-netwerk (structureel meer dan 40% van alle klachten). Hoewel het EESSI-netwerk (Electronic Exchange of Social Security Information) ontworpen is om miljoenen Structured Electronic Documents (SEDs) naadloos uit te wisselen, toont de feitelijke audit aan dat de gegevensuitwisseling in de praktijk maandenlang stilvalt zonder dat één van de lidstaten ingrijpt. De bureaucratische schaal is massaal; de menselijke tol is acuut.

Deel VI — De Europese dimensie

Het probleem is niet Belgisch-Nederlands. Het is Europees. Vier casussen tonen dat aan. Deze casussen zijn ontleend aan openbare Europese beleidsliteratuur en academisch onderzoek. Ze staan niet in Document A of Document B, want die documenten beschrijven één individuele casus. Ze staan hier omdat ze aantonen dat het mechanisme dat in die ene casus zichtbaar wordt, zich in elke Europese grensregio herhaalt.

Luxemburg. Luxemburg heeft de hoogste ratio grensoverschrijdende werknemers van de EU. De coördinatie van hun sociale zekerheid verloopt via de Europese verordening, maar de belasting- en sociale zekerheidsdrempels voor telewerk zijn fundamenteel niet op elkaar afgestemd. Een werknemer die tussen twee drempels thuiswerkt, bevindt zich in een juridisch niemandsland. Twee landen innen op dezelfde grondslag op basis van onverenigbare drempelberekeningen. Dit heeft jaren van bilaterale noodakkoorden vereist voordat er enige stabilisering optrad — en uitsluitend voor de belastingdimensie, niet voor de sociale zekerheidsdimensie.

De Øresundregio. In de regio rond de Sont pendelen dagelijks duizenden grensoverschrijdende werknemers over de grens. Zij zijn sociaal verzekerd in het werkland maar ontvangen bij werkloosheid de uitkering vanuit het woonland. De coördinatie vereist dat de werkgever een ontslagdocument levert dat het buitenlandse werkloosheidsfonds als invoerbaar erkent. In de praktijk verloopt die uitwisseling traag, zijn de documenten niet altijd in een automatisch verwerkbaar formaat, en wacht de burger in de tussentijd zonder uitkering. De regio heeft een gezamenlijk comité dat de informatiedoorstroming monitort, maar dit comité heeft geen bevoegdheid over de uitvoeringsinstanties van beide landen.

Zwitserland/Frankrijk. Zwitserland telt naar schatting honderdduizenden grensoverschrijdende werknemers uit Frankrijk. Telewerken deed een fundamentele spanning ontstaan: de belastingdrempel voor telewerk en de sociale zekerheidsdrempel voor telewerk lopen uit elkaar. Wie tussen beide drempels thuiswerkt, betaalt belastingen in het ene land maar valt voor sociale zekerheid potentieel onder het andere. Dit vereist gelijktijdige aansluiting bij twee stelsels, wat de Europese verordening expliciet verbiedt. De oplossing heeft een transitieakkoord, een verlenging en een formele verdragswijziging gevergd, met dagelijkse rapportageverplichtingen voor werkgevers. De administratieve last is van de staat naar de werkgever verschoven; de structurele onverenigbaarheid is niet opgelost.

De Oostenrijks-Oost-Europese corridor. In de corridor tussen Oostenrijk en Oost-Europese lidstaten is massale detachering van werknemers een gevestigde economische realiteit. Certificaten die bevestigen in welk land een gedetacheerde werknemer sociaal verzekerd is, worden op grote schaal frauduleus gebruikt om lage sociale bijdragen in het detacherende land te handhaven, terwijl de werknemer feitelijk permanent in het ontvangende land werkt. Het Hof van Justitie heeft bepaald dat zelfs wanneer een certificaat kennelijk frauduleus is verkregen, de ontvangende lidstaat zijn eigen wetgeving niet unilateraal mag toepassen voordat hij een dialoog heeft gevoerd met de afgevende lidstaat. Dit dialoogvereiste, bedoeld als bescherming van de

werknemer, wordt in de praktijk door frauduleuze werkgevers gebruikt om de toepassing van de ontvangende wetgeving maandenlang te vertragen terwijl de werknemer formeel onbeschermd is.

De conclusie uit alle vier de casussen is dezelfde: zelfs in de meest geconcentreerde grensarbeidersregio's van Europa bestaat geen geïntegreerde oplossing. Nationale noodakkoorden zijn de enige uitkomst, zonder structurele correctie.

Deel VII — De architectuurfout in de Europese regelgeving

De Europese verordening die de sociale zekerheid tussen lidstaten coördineert (Verordening (EG) nr. 883/2004 en toepassingsverordening nr. 987/2009), bepaalt welk land de bevoegde lidstaat is. De verordening wijst één land aan als verantwoordelijk — doorgaans het werkland — maar voorziet geen automatisch en afdwingbaar vangnet voor de periodes waarin de toewijzing omstreden is, gegevensuitwisseling uitblijft, of beide landen weigeren de primaire verantwoordelijkheid te aanvaarden.

De En/En-paradox — waarbij de burger formeel in het systeem van twee landen zit maar door beide als de verantwoordelijkheid van het andere wordt beschouwd — wordt door de verordening niet opgelost maar slechts omschreven. Artikel 6 verplicht tot het samentellen van verzekeringstijdvakken en het arrest-Vester (C-134/18) verbiedt dat een grensarbeider tussen twee nationale stelsels in het luchtledige valt, maar aan de basis ontbreekt een mechanisme dat een weigerende uitvoeringsinstantie binnen een harde termijn tot registratie of voorlopige uitbetaling dwingt.

Het Europese bemiddelingsnetwerk (SOLVIT) fungeert als een niet-bindend controlemechanisme. Het registreert een deel van de klachten en produceert een analyse, maar heeft geen doorzettingsmacht zodra een nationale instantie volhardt of een dossier als 'complex' wordt aangemerkt. Het Europese elektronische uitwisselingssysteem voor sociale zekerheid (EESSI) biedt de digitale pijplijn, maar zolang het verzenden of inlezen van een elektronisch bericht (SED) in de praktijk niet afdwingbaar is, blijft de pijplijn leeg. Beide instrumenten zijn procedurele voorzieningen voor een probleem dat in de systeemarchitectuur zelf had moeten worden opgelost.

> De feiten van deze architectuurfout staan in Document B. De doorwerking op elk van de zeventien concrete sociale rechten — van ziekte-uitkering en WIA tot zorgtoeslag, invaliditeit en kinderbijslag — staat uitgewerkt in Document E.

Deel VIII — De twee oplossingsroutes

De grensoverschrijdende burger met een chronische aandoening of erkende beperking heeft in principe twee routes om financieel te functioneren.

De uitkeringsroute. Arbeidsongeschiktheidsuitkering via het bevoegde land. Deze route creëert staatsafhankelijkheid en is onderhevig aan nationale politieke goodwill. De gemiddelde invaliditeitsuitkering in de EU varieert van 800 tot 1.800 euro per maand, levenslang bij permanente arbeidsongeschiktheid. De toegangsbarrière: wachttijden worden niet erkend over grenzen; procedures vereisen nationale beoordelingshistorie; het Europese uitwisselingssysteem werkt traag.

De fiscale autonomieroute. Toeslagen, verhoogde tegemoetkomingen en fiscale reducties in het woonland op basis van erkende beperking. Deze route kost de staat minder, bevordert economische participatie en behoudt de autonomie van de burger. De toegangsbarrière is identiek: de medische status wordt niet erkend over grenzen, de administratieve categorie van het ene land vertaalt niet naar het andere, en de systemen die de rechten zouden moeten activeren communiceren niet met elkaar.

De fiscale autonomieroute is op de meeste beleidsassen gunstiger dan de uitkeringsroute: ze kost de staat minder, bevordert economische participatie, behoudt burgerautonomie en sluit aan bij de arbeidsmobiliteitsdoelstellingen van de EU. Ze is desondanks even ontoegankelijk als de uitkeringsroute, zolang de medische statusvertaling en de administratieve statuserkenning over grenzen ontbreken. De barrière is niet financieel maar architecturaal.

Er is evenwel een dimensie die de eerdere analyse relativeert: in dit dossier is de fiscale autonomieroute in België via een handmatige bypass wél haalbaar gebleken. Een rechtstreeks medisch attest van de huisarts bij de BNI-aangifte, buiten de KSZ en buiten DG HAN om, activeert de verhoogde belastingvrije som en resulteert bij indiening van de aangifte in een berekend saldo van € 2.669,97 in het voordeel van het gezin (in afwachting van het definitieve aanslagbiljet). Dezelfde route bleef via de geautomatiseerde overheidsketens (8 versus 9 punten bij DG HAN, RIV-blokkade in Nederland) volledig potdicht. Het onderscheid is leerzaam: de fiscale route is niet onmogelijk, maar de burger en zijn eerstelijnsarts moeten de digitale overheidsketen handmatig omzeilen om hem te laten werken. En dat heeft een paradoxaal neveneffect: een hoger netto gezinsinkomen kan de inkomensafhankelijke toeslagen bij Parentia en SVB juist bedreigen, doordat de automatische herberekening op het fictieve verdienvermogen terugslaat.

Daarnaast speelt een factor die in de vergelijking tussen beide routes vaak over het hoofd wordt gezien: de politieke economie van de financiering. De Europese Unie heeft geen eigen socialezekerheidsstelsel. Sociale zekerheid is een nationale bevoegdheid. Wat de EU wel doet, is via het Europees Sociaal Fonds Plus programma's co-financieren die gericht zijn op arbeidsmarktintegratie en sociale inclusie. Deze middelen gaan niet naar de uitkering zelf, maar naar de ondersteuning eromheen: opleidingen, begeleiding naar werk, en projecten die maatschappelijke participatie vergroten.

Uitkeringen zijn in de Europese Unie grotendeels contributioneel gefinancierd: gemiddeld 64 procent van de werkloosheidsuitkeringen komt uit sociale premies, niet uit belastingen. Fiscale voordelen, zoals belastingverminderingen voor personen met een handicap, komen daarentegen vrijwel volledig uit de nationale algemene middelen. De EU heeft geen instrument om fiscale uitgaven van lidstaten te co-financieren.

Dit creëert een financieringsasymmetrie. Voor uitkeringsgerelateerde programma's kan een lidstaat medefinanciering van de EU aanvragen. Voor fiscale voordelen niet. Lidstaten hebben daardoor een grotere financiële prikkel om de uitkeringsroute te versterken dan de fiscale route, ongeacht welke route voor de burger gunstiger is.

De fiscale route kost de staat minder, maar de staat ontvangt er geen Europese co-financiering voor. De uitkeringsroute kost de staat meer, maar een deel van de ondersteunende kosten kan worden afgedekt met Europese middelen. De politieke economie van de financiering beïnvloedt daarmee de beleidskeuze, los van de vraag welke route voor de burger het meest effectief is.

Deel IX — De drie infrastructurele oplossingen

Drie concrete bouwstenen corrigeren de architectuurfouten direct. Ze kunnen afzonderlijk worden ingevoerd, maar bereiken hun volle effect in combinatie.

Bouwsteen 1 — Het inschrijvingsmoment als synchronisatiepunt. Wanneer een EU-burger zich officieel uitschrijft in land A en inschrijft in land B, activeert dat één geautoriseerde digitale import van de relevante administratieve data: loopbaanhistoriek, erkende medische statussen, lopende rechten en gezinssituatie. De technische infrastructuur bestaat: het Europese systeem voor digitale identificatie biedt de grondslag, de nationale bevolkingsregisters zijn de triggerpunten, en het Europese uitwisselingssysteem voor sociale zekerheid biedt de capaciteit. Wat ontbreekt is het politieke besluit dat de inschrijvingshandeling de juridische trigger is voor die synchronisatie, en de verplichting voor het uitzendende land om de data te leveren binnen een vastgestelde termijn.

Bouwsteen 2 — Het Europees Medisch Statusdocument. Een gestandaardiseerd digitaal document dat de functionele status van een burger over grenzen leesbaar maakt. Het registreert niet de diagnose — de ziekte — maar de functionele beperking: wat kan de persoon wel en niet, welk percentage arbeidsbeperking is erkend, welk land heeft de erkenning formeel vastgesteld en op welke datum. De grondslag is de International Classification of Functioning, Disability and Health van de Wereldgezondheidsorganisatie, die een universeel taalraamwerk biedt dat door 29 Europese landen al wordt gebruikt in de revalidatiegeneeskunde en de gezondheidszorgstatistiek. Elke nationale instantie publiceert een vertaalsleutel: een gepubliceerde mapping van internationale scores naar haar eigen administratieve categorieën. Wanneer een burger met een statusdocument een aanvraag doet bij een buitenlandse instantie, vertaalt het systeem automatisch zijn score naar de nationale categorie. De burger wordt één keer beoordeeld. De vertaling is automatisch. Geen herkeuring nodig tenzij de medische status wijzigt.

Bouwsteen 3 — De automatische fiscale route-activering. Wanneer het statusdocument een erkende beperking registreert én het inschrijvingsdocument de grensoverschrijdende situatie van de burger bevestigt, activeert het systeem automatisch de fiscale instrumenten die beschikbaar zijn in het woonland. Niet via een handmatige aanvraag, maar via een automatische beslissingsregel gebaseerd op leesbare statusdata. De beslissingslogica werkt als volgt: de score plus de inschrijvingsstatus worden vergeleken met een nationaal gepubliceerde activeringstabel. In Nederland activeert dit automatisch: aanpassing toetsingsinkomen voor toeslagberekening, verhoogde tegemoetkoming voor erkende handicap, en een berekening van het recht op zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget op basis van het gecorrigeerde inkomen inclusief buitenlandse componenten. In België activeert dit automatisch: de fiscale aftrek voor personen met een handicap, het verhoogde bestaansminimum bij erkende arbeidsongeschiktheid, en een kennisgeving aan de bevoegde dienst dat de burger recht kan hebben op aanvullende tegemoetkomingen.

Deel X — De profiteursvraag

De implementatie van een verbonden systeem roept vragen op omtrent frauderesistentie. Een analyse toont dat het huidige systeem van onverbonden silo's misbruik niet voorkomt, maar uitsluitend de detectie ervan bemoeilijkt. Dubbele uitkeringen in twee landen zijn vandaag technisch mogelijk omdat land A niet weet wat land B toekent, en vice versa. Het Europese uitwisselingssysteem is bedoeld om dit te ondervangen, maar wordt niet afdwingbaar gebruikt. Een verbonden systeem met leesbare statusdata is moeilijker te misbruiken dan een systeem van silo's, om drie concrete redenen.

Ten eerste: een internationaal statusdocument is gebaseerd op scores die zijn afgeleid van gevalideerde medische beoordelingen door erkende instanties. Simuleren van een score vereist actieve medewerking van een beoordelend orgaan, wat fraude verschuift van de burger naar de instelling — en daarmee detecteerbaar en sanctioneerbaar maakt.

Ten tweede: de inschrijvingsdata zijn gekoppeld aan officiële bevolkingsregisters en zijn niet manipuleerbaar door de burger zelf; een valse inschrijving vereist actieve medewerking van de registrerende gemeente.

Ten derde: de automatische fiscale activering vergelijkt statusdata met de activeringstabel van het woonland; elke activering is gelogd en is voor beide landen raadpleegbaar, waardoor dubbele activering onmiddellijk detecteerbaar is.

Een transparant, verbonden systeem is structureel frauderesistenter dan een systeem van onverbonden nationale silo's. Vereenvoudiging voor de burger en bescherming tegen misbruik sluiten elkaar niet uit — zij versterken elkaar.

Deel XI — De twee wegen: snelheid en reikwijdte

Grensoverschrijdende burgers die problemen ondervinden met de coördinatie van sociale zekerheid hebben in de praktijk twee wegen: de juridische weg en de structurele weg.

De juridische weg — individueel, traag, zonder systeemeffect. Het informele bemiddelingsnetwerk bereikt per jaar enkele duizenden burgers. Een nationale rechtbankprocedure duurt 12 tot 36 maanden. Een prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie duurt 16 tot 22 maanden. Elk arrest geldt voor één individuele burger. Het systeem verandert niet voor de overige miljoenen grensoverschrijdende burgers die hetzelfde probleem hebben maar geen procedure starten.

De structurele weg — collectief, eenmalig, universeel. Een gerichte aanpassing van de Europese coördinatieverordening is van kracht voor alle grensoverschrijdende werknemers op de dag van inwerkingtreding. Een internationaal statusdocument, eenmaal ingevoerd, elimineert de herkeuring voor elke nieuwe burger die grensoverschrijdend gaat, permanent en automatisch. De automatische fiscale route-activering werkt voor elke burger

die een statusdocument heeft en in een woonland ingeschreven staat, zonder dat hij zijn recht hoeft te kennen, te claimen of te documenteren.

Een Europees wetgevingstraject voor aanpassing van de coördinatieverordening duurt gemiddeld vier tot zes jaar. Als een hervormingspakket in 2030 in werking treedt, bereikt het in zijn eerste volledige jaar meer burgers dan de juridische weg in dertig jaar. En elk jaar daarna opnieuw, automatisch, voor elke nieuwe burger die de grens oversteekt.

> De juridische weg lost individueel op en verandert structureel niets. De structurele weg verandert het systeem voor iedereen tegelijk. Elk jaar vertraging in de structurele weg kost tienduizenden burgers toegang tot rechten die zij wettelijk al hebben.

Deel XII — De AVG-stresstest en het EESSI-spook van 2030

De wet die niet voor iedereen hetzelfde leest: hoe zestien instanties reageren wanneer de burger om de logboeken vraagt.

1. Inleiding — Van passief slachtoffer naar actieve systeemauditor (De gecoördineerde operatie van september 2026)

Op 1 en 2 september 2026 voltrok zich een kantelpunt in dit dossier. Na achttien maanden van ambtelijke cirkelredeneringen, waarin Belgische en Nederlandse instanties elkaar onophoudelijk de zwartepiet toespeelden en beweerden dat zij "moesten wachten op gegevens uit het buurland", besloten de aanvrager en zijn partner het initiatief definitief over te nemen. Het passief afwachten van niet-nagekomen toezeggingen werd vervangen door een gecoördineerde forensische stresstest van het gehele grensoverschrijdende overheidsapparaat. Bij zestien betrokken overheids-, uitvoerings- en toezichtsinstanties in België en Nederland werden gelijktijdig formele inzageverzoeken ingediend op grond van artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Het doel van deze grootschalige audit was niet het opvragen van reeds bekende besluitbrieven of dossierstukken die allang in de fysieke ordners zaten. Het verzoek richtte zich specifiek op de internationale achterkamer van de overheid: de technische audit-trails, de communicatielogboeken en de transmissiestatus van het Europese EESSI-netwerk (Electronic Exchange of Social Security Information). Welke Structured Electronic Documents (SED's) en bijbehorende Business Use Cases (BUC's) waren er tussen 11 april 2025 en september 2026 feitelijk verzonden en ontvangen? Welke geautomatiseerde gegevensstromen liepen er via de Europese DAC-richtlijn voor fiscale gegevens en tussen de bevolkingsregisters (het Belgische Rijksregister en de Nederlandse Basisregistratie Personen)? En bovenal: spraken de systemen de waarheid wanneer ambtenaren stelden dat de vertraging "aan de overkant van de grens" lag?

Deze stresstest staat in een directe en urgente historische context. In juli 2026 bereikten de Europese ministers een akkoord over de herziening van de Europese coördinatieverordeningen (Verordening 883/2004 en 987/2009), met een voorziene inwerkingtreding rond 2030 of 2031. De Europese Commissie houdt burgers en parlementen voor dat de toekomstige European Social Security Pass (ESSPASS) alle fricties zal wegnemen door een naadloze, digitale snelweg te creëren. De resultaten van deze AVG-audit leggen echter een ontluisterende waarheid bloot: het spook van 2030 maskeert een hedendaags executief faillissement. De digitale kabels en servers tussen België en Nederland liggen er immers al jaren. Het probleem van de grensarbeider is geen gebrek aan technologie, maar het structurele verzuim van nationale instanties om op de verzendknop te drukken — gevolgd door een krampachtige reflex om de logboeken hermetisch af te sluiten zodra de burger om het bewijs van die stilstand vraagt.

2. Patroon 1 — Het medische controlespoor versus het bestuurlijke verantwoordingsspoor (Vitaz en Gemeente Waasmunster)

Dat technische complexiteit of privacybescherming niet de werkelijke redenen zijn voor administratieve vertraging, wordt onomstotelijk bewezen door twee instanties die buiten het institutionele conflictspeelveld stonden: algemeen ziekenhuis Vitaz in Sint-Niklaas en de voormalige Belgische woongemeente Waasmunster.

Toen de aanvrager op 7 maart 2026, na zijn overstap naar de gespecialiseerde diabetische voetkliniek van het UZ Gent, bij de ombudsdienst van Vitaz een AVG-verzoek indiende om zijn volledige klinische dossier op te vragen, voltrok de gegevensverstrekking zich voorbeeldig. Zonder formulierdwang, zonder legitimatie-obstakels en zonder administratieve vertraging ontving de aanvrager binnen drie dagen (op 10 maart 2026) een beveiligde digitale downloadlink. Het volledige medische dossier — inclusief operatieverslagen van de amputaties, specialistische rapporten van oogheelkunde en nefrologie, anesthesieverslagen en laboratoriumwaarden — werd direct en transparant overhandigd. Ziekenhuis Vitaz had niets te verbergen: haar gegevens weerspiegelden immers de zuivere, fysieke realiteit van het geteisterde lichaam.

Hetzelfde patroon tekende zich af bij de Gemeente Waasmunster. Op het verzoek van 1 september 2026 om de historische bevolkings- en uitschrijvingslogs uit 2014 te verstrekken, antwoordde de gemeente op 1 oktober 2026 met een helder en openhartig bestuursbesluit. De gemeente legde transparant uit dat de technische servertransmissies na twaalf jaar volgens de wettelijke bewaartermijnen waren vernietigd, maar bevestigde direct dat de uitschrijving wegens emigratie naar Nederland destijds correct in het Rijksregister was doorgevoerd en nog altijd ongewijzigd zichtbaar was.

Het contrast met het sociale-zekerheidsspoor is fundamenteel en veelzeggend. Waar de waarheid de instantie niet kan belasten omdat zij louter een medische of historische werkelijkheid registreert, werkt de AVG vlekkeloos, digitaal en snel. Maar op het moment dat een AVG-verzoek raakt aan de beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid van uitkeringsinstanties — waar logbestanden zwart-op-wit moeten aantonen wie heeft stilgezeten, wie termijnen heeft overschreden of wie Europese verordeningen heeft genegeerd — verandert dezelfde overheid in een gesloten bastion dat alle registers opentrekt om inzage te verhinderen.

3. Patroon 2 — De analoge slotgracht en de verdwijntruc (UWV, SVB, FOD IBZ, Parentia/Partena en Gemeente Hulst)

Zodra de gecoördineerde AVG-verzoeken op 1 en 2 september 2026 de bureaus van de sociale-zekerheids- en belastinginstanties bereikten, trad bij vijf afzonderlijke organisaties een identiek verdedigingsmechanisme in werking: het opwerpen van kunstmatige, analoge drempels om de burger te ontmoedigen en de wettelijke beslistermijn van artikel 12 lid 3 AVG te traineren, in flagrante strijd met artikel 12 lid 2 AVG en de bindende EDPB-richtsnoeren 01/2022 inzake de uitoefening van het inzagerecht.

UWV (Nederland) — De analoge postzegel voor digitale serverlogs: Hoewel de aanvrager zijn verzoek via het officiële webportaal MijnUWV indiende — ingelogd met zijn persoonlijke DigiD op het hoogste betrouwbaarheidsniveau — weigerde het UWV het digitale verzoek in behandeling te nemen. De uitvoeringsinstantie eiste dat de aanvrager voor het opvragen van *elektronische* EESSI-serverlogs een papieren brief met een postzegel van € 1,40 en een fysieke fotokopie van zijn identiteitsbewijs naar een postbus in Almere stuurde. Een instantie die miljarden euro's aan digitalisering besteedt, dwingt een slechtziende burger met amputaties terug naar de postkoets om digitale transmissiedata te maskeren.

Sociale Verzekeringsbank (SVB, Nederland) — De formulierdwang: Toen de partner van de aanvrager op 1 september 2026 per e-mail een formeel AVG-verzoek indiende bij de directie van de SVB, weigerde de SVB op 4 september 2026 om dit rechtsgeldige verzoek te registreren. In plaats van het verzoek door te geleiden naar de Functionaris voor Gegevensbescherming, eiste de SVB dat de burger verplicht een specifiek online formulier met voorgeprogrammeerde keuzemenu's invulde. Pas wanneer de burger zich in het ambtelijke keurslijf perste, mocht de wettelijke termijnklok beginnen te lopen.

FOD Binnenlandse Zaken (België) — De dichte firewall: Toen de aanvrager op 2 oktober 2026 de federale Functionaris voor Gegevensbescherming van Binnenlandse Zaken in gebreke wilde stellen wegens het overschrijden van de wettelijke maandtermijn, stuitten de e-mails aan zowel `dpo@ibz.fgov.be` als `dpo@ibz.be` op een harde serverfout: `550 5.4.1 Access denied`. De officiële mailbox van de federale privacytoezichthouder bleek voor externe burgers hermetisch afgegrendeld door een overheidsfirewall. De ingebrekestelling kon pas na intensief speurwerk via een generiek webformulier naar binnen worden geforceerd.

Parentia / Partena (België) — De administratieve verdwijntruc en het verzet: Het Vlaamse kinderbijslagfonds Parentia koos aanvankelijk voor een opmerkelijke methode. Op 14 september 2026 stuurde een dossierbehandelaar van het lokale kantoor Parentia Hasselt een e-mail naar de partner van de aanvrager: *"Kan je bevestigen dat wij uw e-mail van 01/09/2026, waarin om het bezorgen van bewijsstukken werd verzocht, als nietig mogen beschouwen gezien de lopende behandeling van het onderzoek naar de sociale toeslag?"* Een formeel verzoek onder Europees grondrecht werd botweg weggezet als een administratieve rimpel die men hoopte te laten verdwijnen. Nadat de aanvrager op 15 september met scherpe juridische argumenten protesteerde en eiste het AVG-verzoek los van de materiële klacht te behandelen, greep de koepelorganisatie in: op 17 september bevestigde Parentia dat het verzoek rechtsgeldig was, waarna Partena Corporate Compliance (ref. `12609 00112`) op 1 oktober 2026 wél een met het INSZ beveiligd digitaal archief leverde met de EESSI-uitwisseling (SED's F001 en F002) tussen Parentia en de Nederlandse SVB. Daarmee werd de grensoverschrijdende uitwisseling bevestigd, al bleef de achterliggende KSZ- en inkomensblokkade van het lokale kantoor in stand.

Gemeente Hulst (Nederland) — Het bureaucratische theaterstuk: Het dieptepunt van deze vertragingstactieken vond plaats bij de Gemeente Hulst. Hoewel de gemeente de aanvrager al meer dan een jaar intensief kende via lopende Wmo-aanvragen, bezwaarprocedures rond de

gehandicaptenparkeerkaart en bijzondere bijstand, en zij al lang beschikte over geverifieerde kopieën van zijn paspoort, stuurde de gemeente op 1 oktober 2026 — exact op dag 29 van de 30-dagentermijn — een aangetekend opschortingsbesluit (kenmerk `1086452`). De gemeente beweerde plotseling dat zij de identiteit van de aanvrager *"formeel nog niet voldoende kon vaststellen"*. De immobiele en slechtziende burger kreeg drie onmogelijke opties voorgeschoteld: fysiek verschijnen aan de publieksbalie, met zijn paspoort voor een Microsoft Teams-webcam gaan zitten, of opnieuw inloggen met DigiD via een specifieke gemeentelink. De aanvrager koos voor de laatste optie en logde exact 40 minuten later in met DigiD (zaaknummer `1101271`). Daarmee viel het ambtelijke masker direct af: de volgende ochtend, op 2 oktober om 08:25 uur, verzond de gemeente via vijf haperende SmartLockr-wachtwoordmails een omvangrijk besluit van 47 pagina's. Het besluit lag al die tijd kant-en-klaar op de plank; de identiteitsverificatie werd louter als procedurele vertragingsvalstrik ingezet.

4. Patroon 3 — De papieren rookbom, de zwarte stift en de paniek achter de stropdas (CM en SVB)

Waar overheden niet langer konden ontkennen dat zij gegevens moesten verstrekken, gebruikten zij de vorm van de verstrekking als wapen om de inhoudelijke realiteit te verhullen. Twee dossiers springen eruit als schoolvoorbeelden van institutionele obstructie: de Christelijke Mutualiteit in België en de Sociale Verzekeringsbank in Nederland.

De Christelijke Mutualiteit (CM — DPO-Office / Adjunct-DPO): Na het initiële verzoek van 1 september en een formele aangetekende ingebrekestelling op 19/21 september (Track & Trace `RF000501165NL`), waarin specifiek werd gevraagd naar de EESSI-transmissielogs, de betekenis van de geheimzinnige sjablooncode `BD - BR100_MFN/AB2001 (11.03.0012) - 000002 - 20-05-2026 - Conform - 810915 199 48 - v4`, de grondslag voor de 100%-afwijzing in plaats van de statutaire 10%-sanctieregel, en de exacte tijdstempels waarop de adviserend arts op 20 mei 2026 de UZ Gent-verslagen had geraadpleegd, reageerde het ziekenfonds op 29 september met een klassieke papieren rookbom. De CM dumpte een ongestructureerd PDF-bestand van 294 pagina's (`Recht_van_inzage_CM.pdf`) over de schutting — overigens zonder wachtwoord, dat pas laat op de avond na herhaald aandringen werd nagezonden.

Tussen deze honderden pagina's leverde de CM echter onbedoeld het ultieme bewijs van haar eigen systeemfalen. In de bijlage `20250622_S072.pdf` werd zichtbaar dat na de geautomatiseerde DIMONA-indiensttreding van de aanvrager op 10 maart 2025, het ziekenfonds het dossier ruim drie maanden op de plank had laten liggen. Terwijl de computersystemen van de CM op 21 mei en 5 juni 2025 automatische weigeringen wegens "geen hoedanigheid als gerechtigde" uitbraakten, werd het verplichte Europese S072-signaal (bewijs van zorgverzekering) pas op 22 juni 2025 naar Nederland verstuurd. Toen de aanvrager het DPO-Office op 29 september met deze feiten en de onafhankelijke controle van toezichthouder RIZIV confronteerde, sloeg bij Adjunct-DPO Yannick Van Leeuwen op 30 september de paniek toe. In een verhit antwoord plaatste hij de woorden "eis" en "vraag" denigrerend tussen aanhalingstekens en formuleerde hij vier stellingen die juridisch volstrekt onhoudbaar zijn onder de AVG en het arrest *Pankki S* (HvJ EU C-579/21):

- Hij beweerde dat het *ontbreken* van verplichte EESSI-berichten "per definitie geen persoonsgegeven" kan zijn;
- Hij stelde dat in geautomatiseerde stuurcodes waarin het rijksregisternummer van de burger is verwerkt, alleen het nummer zelf een persoonsgegeven is en de rest van de programmacode niet;
- Hij weigerde de toegangslogs van de adviserend arts op 20 mei 2026 te verstrekken omdat dit *"een potentiële invloed kan hebben op de integriteit van ons informatiesysteem"*;
- En voor de rectificatie van de foutieve arbeidsongeschiktheidsstatus in de Kruispuntbank (artikel 16 AVG) wees het DPO-Office elke verantwoordelijkheid af en verwees het de burger doodleuk terug naar de lokale balie die hem al achttien maanden negeerde.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB — Bureaucratische schizofrenie en 142 pagina's gelakt papier): De SVB vertoonde in dit audit-traject een fascinerende gespleten persoonlijkheid. Aan de materiële kant was de SVB de enige instantie in Nederland die haar wettelijke zorgplicht serieus nam: toen de gezinsbijslagaanvraag op naam van de werkende moeder op 31 maart 2026 dreigde vast te lopen, adviseerde de SVB eigener beweging om de aanvraag op naam van de niet-werkende vader te stellen, kende zij op 20 april 2026 met terugwerkende kracht de aanvullende kinderbijslag toe (€ 685,82) en deblokkeerde zij zo het Kindgebonden Budget. Maar zodra dezelfde burger via de AVG vroeg om de digitale logboeken van het EESSI-netwerk, schoot dezelfde SVB in een krampachtige defensieve reflex.

Op 24 oktober 2026 (besluit verzonden per post op 27 oktober, kenmerk `VZ 6825169-0`) leverde de SVB een pakket af dat symbool staat voor de bureaucratische waanzin: **142 afgedrukte pagina's** aan elektronische SED-berichten per fysieke postbode. Pagina na pagina was onleesbaar gemaakt met dikke zwarte lakbalken over de namen, geboortedata en identificatienummers van de eigen echtgenote, het eigen kind en behandelende artsen, onder het absurde voorwendsel van "de bescherming van de privacy van derden". De SVB motiveerde haar weigeringen met de openhartige bekentenis dat gegevens worden achtergehouden *"als dit de belangen van de SVB schaadt of als dit de controle en het toezicht door de SVB belemmert"*. En op pagina 1 trok de SVB definitief de stekker uit de Europese digitale illusie met de historische bekentenis: *"2. logbestanden, transmissiestatus en datumstempels van de gerelateerde BUC's - deze informatie hebben wij niet tot onze beschikking."* De overheid levert de wagons op papier, maar het logboek van de locomotief is spoorloos.

5. Patroon 4 — Het Pontius Pilatus-effect en de onbedoelde kroongetuigen (RIZIV, RVA, FOD SZ, SFPD, CZ, FOD IBZ en RvIG)

Waar individuele instanties weigerden verantwoordelijkheid te nemen, leverden zij door hun collectieve ontkenningen gezamenlijk het sluitende bewijs van de institutionele stilstand. De reacties van de overige zeven instanties vormen het forensische fundament van deze audit:

RIZIV (29 september 2026) — De toezichthouder die de stilstand bevestigt: De Functionaris voor Gegevensbescherming van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) voerde een onafhankelijke audit uit op het

Belgische nationale EESSI-knooppunt. Zijn schriftelijke bevinding was vernietigend: in de afgelopen zes maanden was er onder het INSZ van de aanvrager slechts één enkele EESSI-uitwisseling geregistreerd (het gezinsbijslagverkeer tussen Parentia en de SVB) en **exact nul elektronische berichten tussen de CM en CZ of het UWV**. Het ziekenfonds had in zes maanden tijd geen enkel digitaal signaal over de ziekte of invaliditeit naar Nederland gestuurd. Toen de aanvrager dezelfde dag vroeg hoe het RIZIV als toezichthouder ging optreden tegen dit plichtsverzuim onder artikel 76 van Verordening 883/2004, viel het RIZIV prompt stil en werd er niet meer geantwoord.

RVA (29 september 2026) — "Wij zijn enkel zender": DPO Martin Senechal van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) bevestigde per officieel besluit dat er met het Nederlandse UWV **geen enkele gegevensuitwisseling via EESSI** heeft plaatsgevonden en dat de RVA **geen enkele informatievraag van het UWV** heeft ontvangen. De RVA benadrukte dat zij op jaarbasis honderdduizenden attesten via EESSI verstuurt, maar stelde dat zij op grond van de privacywetgeving nooit uit eigen beweging gegevens naar Nederland mag sturen zolang het UWV geen formele koppeling legt tussen het Belgische INSZ en het Nederlandse BSN. De RVA waste haar handen in onschuld: het UWV vraagt niets, dus zendt Brussel niets.

FOD Sociale Zekerheid — DG Personen met een Handicap (30 september en 12 oktober 2026): DPO John Van Damme zorgde voor een dubbele ontmaskering. Op 30 september leverde hij aanvankelijk slechts de door de burger zelf ingezonden documenten, met de verbijsterende mededeling dat de Belgische federale dienst voor gehandicapten **helemaal geen gebruikmaakt van het Europese EESSI-systeem** (*"gezien het geringe aantal aanvragen uit de EER-zone"*). Een federale overheidsdienst die weigert aan te sluiten op de Europese digitale infrastructuur. Na een scherpe ingebrekestelling met verwijzing naar het *Pankki S*-arrest leverde de DPO op 12 oktober alsnog de diepe milliseconde-systeemlogs van het MyHandicap-portaal. Daaruit bleek dat de aanvrager bij zijn drie digitale hulpaanvragen (26 juli, 30 september en 4 oktober 2025) telkens binnen 0,1 seconde volautomatisch door de Kruispuntbank-koppeling werd buitengegooid met foutcode `5124;NNATSTR : Persoon heeft geen domicilieadres in België`. De computer discrimineerde op woonplaats nog vóór een menselijke ambtenaar het dossier had gezien.

Federale Pensioendienst (SFPD, 2 oktober 2026): Pas 31 minuten nadat een formele ingebrekestelling met gekwalificeerde Belgische eID-handtekening werd binnengeschoten, reageerde DPO Ivo Tuytens. Zijn conclusie was even kort als veelzeggend: in de systemen van de pensioendienst bevindt zich **geen enkel EESSI-gegeven**. De burger moest zijn loopbaangegevens zelf maar opzoeken op het portaal `mypension.be`: *"Mijns inziens zou U best eerst contact opnemen met het buitenlands organisme of er wel iets wordt verstuurd naar de SFPD."*

Zorgverzekeraar CZ (6 oktober 2026): Manager Klantenservice L. Bruitsman ontkende in een formeel schrijven iedere analoge drempel (*"Wij herkennen ons niet in deze beschrijving"*) en weigerde categorisch om inzage te geven in de voorbereiding op de herziene Verordening 883/2004 (*"Uiteraard mag u ervan uitgaan dat CZ uitvoering geeft aan de op haar rustende wettelijke*

verplichtingen"). Bovendien weigerde CZ om afschriften van het S072-berichtenverkeer te verstrekken en verwees zij de burger door naar het CAK — terwijl CZ als verdragspolisuitvoerder zélf de exclusieve partij is die de S072-formulieren met de Belgische CM uitwisselt.

FOD Binnenlandse Zaken (7 oktober 2026) en RvIG Nederland (15 oktober 2026): De bevolkingsregisters legden de ultieme systeemfout bloot. FOD IBZ leverde op 7 oktober een voorbeeldig en gedetailleerd Excel-logboek (`2026_115_logs.xlsx`) van alle externe bevragingen op het Belgische Rijksregister. Hieruit werd zichtbaar dat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) fungeert als een ondoorzichtige proxy: individuele fondsen bevragen het Rijksregister onder de vlag van de KSZ, waardoor niet te herleiden is wie welke mutatie heeft verricht. Samen met het formele besluit van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG, kenmerk `c26092182`) en het BRP-dossier van Hulst werd het structurele vacuüm bewezen: bij een grensoverschrijdende verhuizing bestaat er **nul geautomatiseerde gegevenskoppeling tussen het Belgische Rijksregister en de Nederlandse BRP**. Terwijl binnen Nederland 23 instanties (waaronder de Belastingdienst, het CJIB, het BKR en gerechtsdeurwaarders via de SNG) volautomatisch op het BSN zijn aangesloten om de burger te volgen en te beboeten, stopt de gegevensuitwisseling voor sociale bescherming exact bij de grenspaal.

6. Overzichtstabel van de zestien aangeschreven instanties (Stand 26 oktober 2026)

Onderstaande tabel toont de integrale stand van zaken van de gecoördineerde AVG-inzageoperatie per 26 oktober 2026. De zestien instanties zijn gerangschikt naar land en categorie.

Instantie & Land	Verzoek & Reactie	Vastgesteld gedragspatroon	Status & Forensisch bewijs
1. Ziekenhuis Vitaz (BE)	Verzoek: 07-03-2026 Besluit: 10-03-2026	Wrijvingsloze medische transparantie	**Volledig geleverd** Digitaal medisch dossier binnen 3 dagen verstrekt.
2. Gemeente Waasmunster (BE)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 01-10-2026	Transparante historische verantwoording	**Volledig geleverd** Rijksregisterhistorie (emigratie 2014) bevestigd.

Instantie & Land	Verzoek & Reactie	Vastgesteld gedragspatroon	Status & Forensisch bewijs
3. FOD Binnenlandse Zaken (BE)	Verzoek: 02-09-2026 Besluit: 07-10-2026	Firewall-obstructie; daarna openheid	**Volledig geleverd** Excel-logboek `2026_115_logs.xlsx`; bewijst 0 koppeling BRP.
4. Parentia / Partena (BE)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 01-10-2026	Nietig-truc lokaal kantoor; EESSI-levering door Partena Compliance	**Na verzet geleverd (01-10)** Lokale nietig-truc verijdeld; EESSI-stroom met SVB bevestigd.
5. Christelijke Mutualiteit (CM) (BE)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 29/30-09-2026	Papieren rookbom & afwijzing technische logs	**Geweigerd / Inbreuk AVG** 294p dump; S072-stilstand bewezen; EESSI- en artslogs geweigerd.
6. RIZIV Toezicht (BE)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 29-09-2026	Kroongetuige knooppunt; stilte op toezicht	**Deels geleverd** Bewijst 0 EESSI-berichten van CM in 6 mnd; toezichtsvraag onbeantwoord.
7. RVA (BE)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 29-09-2026	Pontius Pilatus ("wij zijn enkel zender")	**Volledig geleverd** Bewijst 0 EESSI-berichten met UWV wegens ontbreken koppeling.
8. FOD Sociale Zekerheid (DG HAN) (BE)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 30-09 & 12-10-2026	EESSI-ontkenning; geautomatiseerde uitsluiting	**Volledig geleverd** MyHandicap-logs tonen foutcode `5124` (geen domicilie) binnen 0,1s.
9. Federale Pensioendienst (SFPD) (BE)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 02-10-2026	Afschuiven naar portaal & buitenland	**Volledig geleverd** Bevestigt ontbreken EESSI-data in pensioendossier.

Instantie & Land	Verzoek & Reactie	Vastgesteld gedragspatroon	Status & Forensisch bewijs
10. FOD Financiën (BE)	Verzoek: 01-09-2026 Reactie: 02-10-2026	Stilzwijgende weigering & termijnoverschrijding	**Geweigerd / Inbreuk AVG** Excuusmail wegens miscommunicatie; nul data geleverd.
11. UWV (NL)	Verzoek: 01-09-2026 Verdaagd: 12-10-2026	Analoge slotgracht & eenzijdige termijnverschuiving	**Verdaagd tot 11-11-2026** Kenmerk `2026.10.0356`; EESSI- en RVA-logs achtergehouden.
12. Sociale Verzekeringsbank (SVB) (NL)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 24/27-10-2026	Formulierdwang, zwarte stift & papieren rookbom	**Inbreuk AVG** 142p papier; gezinsdata gelakt; bekent geen BUC-logs te hebben.
13. Gemeente Hulst (NL)	Verzoek: 02-09-2026 Besluit: 02-10-2026	Identiteits-theaterstuk & afscherming systeemlogs	**Deels geweigerd** Besluit 47p; weigert interne bewerkingslogs van ambtenaren.
14. Zorgverzekeraar CZ (NL)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 06-10-2026	Ontkenning drempels & weigering S072-inzage	**Geweigerd / Inbreuk AVG** Weigert afschrift S072-verkeer; verwijst onterecht naar CAK.
15. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) (NL)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 15-10-2026	Bevestiging van het administratieve vacuüm	**Volledig geleverd** Besluit `c26092182`; bewijst 0 koppeling BRP met Rijksregister.
16. Belastingdienst & Toeslagen (NL)	Verzoek: 02-09-2026 Verdaagd: 22-10-2026	Eenzijdige verdaging & afschermen DAC-logs	**Verdaagd tot 30-11-2026** Kenmerk `3199.60.602.T.25.0.0013`; DAC- en RIV-logs open.

7. De filosofische kern en de Cliffhanger van november 2026

De uitkomsten van deze gecoördineerde AVG-stresstest overstijgen de individuele dossiers. Zij leggen de diepere rechtsfilosofische asymmetrie van de moderne bureaucratische staat bloot. Waarom mag een overheidsorgaan een dwingende Europese verordening — of het nu gaat om de coördinatieregels van Verordening 883/2004, de termijnen van artikel 12 AVG, of de bindende rechtspraak van het Hof van Justitie in het arrest *Pankki S* (C-579/21) — straffeloos reduceren tot een vrijblijvende inspanningsverplichting vol administratieve uitvluchten (*"niet beschikbaar"*, *"bedreigt integriteit systeem"*, *"geen persoonsgegeven"*)? Terwijl diezelfde overheid de burger bij één gemist vinkje, één niet-aangevinkt veld of één dag termijnoverschrijding volautomatisch en genadeloos financieel liquideert?

De wet is in theorie geschreven als een schild om de burger te beschermen tegen de almacht van het staatsapparaat. In de uitvoeringspraktijk van de grensoverschrijdende sociale zekerheid is de wet echter door legers van interne juristen en privacy-functionarissen omgevormd tot een zwaard: een instrumenteel pantser dat uitsluitend wordt gehanteerd om het apparaat te beschermen tegen de transparantie en controle door de burger. Men verschuilt zich achter de AVG om niet te hoeven verantwoorden waarom een doodzieke grensarbeider achttien maanden zonder inkomen en zorgvervoer is achtergelaten.

De Cliffhanger — De ontknoping in november 2026: Terwijl veertien van de zestien aangeschreven instanties hun kaarten inmiddels noodgedwongen op tafel hebben moeten leggen — en daarmee elkaars stilstand en verzuim onweerlegbaar hebben bevestigd — houden de twee zwaarste Nederlandse blokkades de deur nog altijd krampachtig gesloten achter een eenzijdige termijnverlenging:

- **Het UWV** heeft na de formele ingebrekestelling van 2 oktober 2026 de ontvangstdatum van het verzoek van 1 september eigenmachtig verplaatst naar 16 september en de beslistermijn eenzijdig verdaagd tot **11 november 2026** (kenmerk `2026.10.0356`). Het UWV beseft kennelijk nog niet dat de Belgische instanties RIZIV en RVA op 29 september al officieel hebben verklaard dat het UWV in zes maanden tijd exact nul elektronische berichten heeft verzonden.
- **De Belastingdienst en Dienst Toeslagen** hebben het verzoek van 2 september om openbaarmaking van de internationale DAC-stromen en de RIV-blokkade op 22 oktober eenzijdig verdaagd tot **30 november 2026** (kenmerk `3199.60.602.T.25.0.0013`). Ook aan Belgische zijde heeft **FOD Financiën** na haar excuusmail wegens "interne miscommunicatie" van 2 oktober 2026 tot op heden volledige radiostilte bewaard en haar inhoudelijke logboeken nog altijd niet geleverd.

> Dit hoofdstuk is daarmee geen afgesloten geschiedenis, maar een lopende forensische reconstructie. Eind november 2026, wanneer de verdagingstermijnen van het UWV en de Belastingdienst onherroepelijk zijn verstreken, valt het doek over de laatste uitvluchten. Met de dan complete dataset van alle zestien instanties wordt dit dossier integraal neergelegd

bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) in Brussel en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Den Haag, als het ultieme bewijs van een haperende Unie waarin instanties elkaars gegevens weigeren in te lezen terwijl het gezin op het breukvlak bezwijkt.

Deel XIII — De persoonlijke slotverklaring

Het is een objectief gegeven dat een medisch hersteltraject niet compatibel is met het voeren van een meervoudige institutionele procedure. Dat een burger in fysiek herstel deze bewijslast moet verzamelen, toont de prioritering van het huidige systeem aan. Velen staken deze procedures voortijdig, geconfronteerd met de omvang van de administratieve weerstand.

De initiële reflex is altijd het oplossen van het eigen, individuele probleem. Echter, bij het systematisch loggen van de tijdlijnen werd een structureel patroon zichtbaar dat de individuele casus overstijgt. Dit mechanisme raakt iedereen die buiten de standaardnorm valt. Voor wie binnen de norm leeft, functioneert het systeem onzichtbaar en frictieloos. Dat bewijst niet dat het systeem universeel werkt; het bewijst dat het is geoptimaliseerd voor een specifiek, nationaal profiel.

De demontage van deze procedures legt de architectuur bloot. De instituties en netwerken die zijn opgericht ter bescherming, hanteren procedures die ontkoppeld zijn van de materiële gevolgen. Controlemechanismen redeneren vanuit de parameters van het systeem, niet vanuit de curatieve realiteit. Men beheert abstracte voorwaarden. Tegelijkertijd groeit het aantal situaties dat de binaire categorieën van de wetgeving overschrijdt. De norm is statisch, terwijl de maatschappelijke realiteit dynamisch is.

Dit dossier is samengesteld als een concrete dataset van wat er structureel stagneert. Als Franco-Italiaan van origine, geboren in België, wonend in Nederland, is de theorie van een geünificeerde Europese ruimte altijd een uitgangspunt geweest. De praktijk toont aan dat deze theorie voorwaardelijk is en voornamelijk geldt voor wie exact in de nationale mal past. Wie daarbuiten valt, stuit op de grenzen van dat ontwerp.

Dit dossier dient als objectieve registratie voor wie in een vergelijkbare situatie terechtkomt, en als feitelijke onderbouwing voor de instanties die de bevoegdheid hebben de systeemarchitectuur te herzien.

De norm beweegt niet. Ik wel.